

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 39/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิสันต์ ศรีสุวรรณหรือศรีสุวรรณ

จำเลย

นายวิสันต์ ศรีสุวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1) ฯลฯ จำคุก 5 ปี จำเลยนำสืบรับว่าขั้บรณนต์ของกลางไปอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุก 3 ปี เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามแล้ว คง
จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 76,75)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 66 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะ

ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และจำเลยยังมีได้ฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>